

1500192-75.2021.8.26.0177

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desobediência

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... ação penal relacionada ao crime de tráfico de drogas.

De tal forma que a utilização de feito criminal específico para apurar eventual descumprimento das medidas cautelares cominadas seria o mesmo que desconsiderar as sanções já estabelecidas.

Desse modo, a conduta da denunciada não se enquadrou perfeitamente ao tipo penal, uma vez que sua conduta vem sancionada por outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Boa Vista, 10, Embu-Guaçu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500192-75.2021.8.26.0177 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500192-75.2021.8.26.0177

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desobediência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3026182/2021 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 17026285 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEANDRO DIAS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

Dispensado o relatório.

DECIDO.

A ação penal merece ser julgada improcedente.

Com efeito, a configuração do delito de desobediência demanda a ausência de previsão de outra sanção cível, processual civil, ou administrativa, para o

comportamento, salvo quando a norma admitir cumulação.

No caso em exame, há sanção específica para a conduta em tela, tanto é que o réu passou a responder preso pelo descumprimento da medida cautelar nos autos da ação penal relacionada ao crime de tráfico de drogas.

De tal forma que a utilização de feito criminal específico para apurar eventual descumprimento das medidas cautelares cominadas seria o mesmo que desconsiderar as sanções já estabelecidas.

Desse modo, a conduta da denunciada não se enquadrou perfeitamente ao tipo penal, uma vez que sua conduta vem sancionada por outro diploma normativo, de modo que não há outra conclusão, senão entender não configurado o delito de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e, em consequência, ABSOLVO LEANDRO DIAS DOS SANTOS da imputação constante no artigo 330 do Código Penal, com firmamento do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA